CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS
CECARD

EXPEDIENTE N° 017 – 2023-CECARD

DEMANDANTE:

SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO

DEMANDADO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

LAUDO ARBITRAL PARCIAL

ÁRBITRO ÚNICO:

Carlos Christian Gonzales Cabello

SECRETARIA ARBITRAL:

Katherine Sheyla Flores Martínez

Lima, 16 de julio de 2024

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
16 JUL 2024
N° de Registro: 254 N° de Folios 22
Hora: 3:09 pm Firma: SH
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ÍNDICE

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y REPRESENTANTES

II. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

III. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES ARBITRALES PREVIAS AL LAUDO PARCIAL

IV. CUESTIONES PRELIMINARES

V. SOBRE LA EXCEPCION DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR LA ENTIDAD CONTRA LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL

VI. SOBRE LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA DEDUCIDA POR LA ENTIDAD CONTRA LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL

VII. PARTE RESOLUTIVA - FALLO

Resolución Arbitral Nº 12

En Ayacucho, a los 16 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el Árbitro Único, luego de realizadas las actuaciones arbitrales, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberando en torno a las posiciones de las partes, dicta el siguiente laudo parcial.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y REPRESENTANTES. -

1. Partes:

   - En calidad de demandante: SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO (en adelante, "el CONTRATISTA").
   - En calidad de demandado: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (en adelante, "la ENTIDAD").

2. Representantes legales:

   - Del Demandante: SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO identificado con D.N.I. N° 08451526.
   - Del Demandando: VICTOR ORIUNDO MEDINA, identificado con DNI. N° 28226456.

3. Abogados de las partes:

   - Del Demandante: Juan Carlos Palomino Castillo.
   - Del Demandando: Maive Mancilla Rojas.

II. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL. -

3. Mediante Carta N° 318-2023-SG-CARD-CECARD-AYA de fecha 06 de octubre de 2023 se designó al Árbitro Único quien aceptó el encargo de fecha 09.10.2023.

4. Posteriormente, el Tribunal Arbitral Unipersonal quedó constituido mediante Acta de Instalación de fecha 18.10.2023, en la cual se plasmaron las reglas que rigen el presente proceso arbitral.

III. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES ARBITRALES PREVIAS AL LAUDO PARCIAL.

5. Con fecha 06.11.2023, oportunamente y en cumplimiento de lo ordenado en el Tercer Punto Resolutivo de la Resolución N° 2, el CONTRATISTA presentó su escrito de demanda.

6. Mediante escrito de fecha 21.11.2023 el CONTRATISTA aclaró la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral.

7. Con fecha 12.12.2023 la ENTIDAD presentó el escrito denominado "Formulo excepción de caducidad e incompetencia, contesto demanda arbitral y formulo reconvención".

8. Con fecha 10.01.2024, el CONTRATISTA presentó escrito con sumilla: "Absuelvo excepción y demanda reconvencional formulada por la Entidad".

9. Con fecha 07.02.2024 la ENTIDAD presentó escrito con sumilla: "Amplio pretensión, fundamentos y medios probatorios de la reconvención".

10. Mediante Decisión N°10 de fecha 27.05.2024, se citó a las partes a la realización de una Audiencia de Excepciones para el día 04.06.24, la cual se llevó a cabo en dicha fecha y tuvo como objeto que las partes expongan verbalmente sus posiciones respecto a las Excepciones de Caducidad e Incompetencia deducidas por la ENTIDAD.

11. Que, al dar inicio a la audiencia se advirtió la presencia de la parte demandada y, por la parte demandante ingresa el letrado Juan Carlos Palomino Castillo, quien señaló que no ha sido acreditado como abogado del CONTRATISTA, por lo que solicitó que se otorgue un par de minutos para el ingreso del demandante. Al promediar las 10:20 a.m. se observa el ingreso del demandante; sin embargo, no hace uso de la palabra, ni realiza la acreditación de su abogado, pese al llamado respectivo, por lo que se incitó al letrado a abandonar la Sala.

12. Posteriormente las partes presentaron sus escritos complementarios a la Audiencia de Excepciones, realizándolo la ENTIDAD el 10.06.2024 y el CONTRATISTA el 20.06.2024.

13. Por consiguiente, el Árbitro Único procede a analizar y pronunciarse sobre las Excepciones de Caducidad e Incompetencia deducidas por la Entidad.

IV. CUESTIONES PRELIMINARES. –

14. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde precisar lo siguiente:

    i) Que el proceso se ha realizado con absoluto respeto al derecho al debido proceso de las partes, garantizando el contradictorio y permitiendo a las partes ejercer plenamente su derecho de defensa. Asimismo, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar medios probatorios.

    ii) Que no se recusó al Árbitro Único, ni se impugnó ni reclamó contra las decisiones arbitrales dictadas en el proceso.

    iii) Que el Árbitro Único ha procedido a emitir el laudo parcial dentro del plazo establecido por el Reglamento del Centro.

iv) Que el Árbitro Único, desde el inicio y durante el desarrollo del arbitraje, ha mantenido su objetividad, independencia e imparcialidad.

v) El presente Laudo Parcial únicamente se centrará en las Excepciones de Caducidad e Incompetencia interpuestas por la ENTIDAD. De mantenerse las cuestiones de fondo, estas serán resueltas en un laudo final, de ser el caso.

15. Respecto a los medios probatorios y los argumentos expuestos, el Árbitro Único deja constancia de lo siguiente:

i) Ha analizado los argumentos de defensa expuestos por las partes.

ii) Ha examinado las pruebas presentadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba, recogido en el Decreto Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje.

iii) Los puntos controvertidos serán resueltos a continuación de manera preferente mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las normas de derecho público aplicables.

iv) El sentido de la decisión que se expone a continuación es el resultado del análisis cabal de todos y cada uno de los medios probatorios actuados y de las declaraciones de los representantes de las partes expuestas en el presente proceso, al margen de que alguna de las pruebas presentadas o actuadas o algunos de los argumentos planteados no sean literalmente mencionados en el presente laudo parcial.

V. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEDUCIDA POR LA ENTIDAD RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL. -

16. El Árbitro Único tiene presente la regulación de las excepciones conforme a la normatividad aplicable. De ese modo, estima pertinente citar el artículo 188° del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF):

> *Artículo 188.- Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia deben ser resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso.*

17. Aunado a ello, el Árbitro Único tiene presente la Artículo 37° del Reglamento de Arbitraje del Centro, cuyo texto es el siguiente:

"*Artículo 37°.- Excepciones*

(…)

2. Los árbitros resolverán las excepciones, objeciones u oposiciones a la competencia mediante un laudo parcial antes de la fijación de los puntos controvertidos."

18. Conforme a lo citado anteriormente, se corrobora que, en el presente caso, la ENTIDAD formuló las excepciones de caducidad e incompetencia el día 12.12.2023, junto con su escrito de contestación de la demanda, es decir, dentro del plazo pactado por las partes en las reglas del proceso; por lo que este Árbitro Único procede a analizar y a emitir pronunciamiento respecto a las referidas excepciones.

19. El Árbitro Único considera que, para iniciar el análisis de la excepción de caducidad deducida, se debe definir algunos conceptos legales. En primer lugar, debemos señalar que las **excepciones** constituyen una especial manera de ejercer el derecho de contradicción o defensa, pues son herramientas procesales que emplean las partes a fin de cuestionar la viabilidad del arbitraje e impedir la continuidad de alguna o todas las actuaciones arbitrales.

20. DEVIS ECHANDÍA[1], por su parte, afirma que la excepción es una especial manera de ejercer el derecho de contradicción o defensa en general, que le corresponde a todo demandando, y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos.

21. De acuerdo con la doctrina[2], la caducidad está referida a la temporalidad de ciertos derechos que nacen con una vigencia limitada. Transcurrido el plazo de caducidad, se extingue el derecho y la acción, contenida en la pretensión procesal para exigir el derecho (esto es, la declaración de voluntad dirigida a un órgano jurisdiccional para exigir una tutela específica en un caso concreto). Por ello, se afirma que, "*si el plazo transcurre y queda vencido, el derecho no puede ya ser ejercitado y su titular lo pierde, pues se trata de pretensiones cuyo ejercicio está señalado en un término preciso que les fija su vigencia*"[3].

22. Al respecto, MONROY GÁLVEZ define a la caducidad como: "*Aquella institución del derecho material referida a actos, instituciones o derechos, siendo en este último caso de uso más común e interesante para el proceso. Asimismo, agrega que se caracteriza porque se extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo. En ese sentido, si se ha interpuesto una demanda cuya pretensión está sustentada en un derecho que ha venido en caduco, entonces en estricto la pretensión no tiene fundamento jurídico, por lo que ya no puede ser intentada. Esta situación es*

---

[1] **DEVIS ECHANDÍA, Hernando.** *Teoría General del Proceso*. Buenos Aires: Universidad, 1984, tomo I, p. 264.

[2] **VIDAL RAMÍREZ, Fernando.** "Prescripción Extintiva y Caducidad". Gaceta Jurídica. Lima 2006.

[3] Ibídem. p. 239-240.

tan categórica para el proceso que el Código Civil le concede al juez el derecho de declarar la caducidad y la consecuente improcedencia de la demanda si aparece del sólo examen de esta al momento de su calificación inicial"[4].

23. Asimismo, como lo afirman CASTILLO FREYRE y SABROSO MINAYA, la caducidad es un: "*(...) instrumento mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares*"[5].

24. En nuestro ordenamiento jurídico la caducidad está regulada en los artículos 2003º al 2007º del Código Civil, cuerpo normativo en el cual se define que la caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la acción relacionada con éste. Asimismo, en el Artículo 2004º del Código Civil, se ha establecido el principio de legalidad en relación con los plazos de caducidad, señalándose lo siguiente. "*Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario*". En ese sentido, la caducidad sólo puede estar contemplada en una norma con rango de ley. En esa misma línea, en el Artículo IX del Título Preliminar del Código Civil se establece que: "*Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza*". Por consiguiente, el Código Civil ha determinado que los plazos de caducidad se establecen por ley y que sus disposiciones resultan de aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en la normativa relacionada con las contrataciones del Estado.

25. En relación con el caso en particular, las disposiciones del Código Civil resultan aplicables en tanto no contravengan alguna disposición que la LCE haya establecido. Así, en tanto no exista un desarrollo sobre la institución de la caducidad en dicho cuerpo normativo, resultaría aplicable lo señalado por el Código Civil.

26. De esta manera, tenemos que la caducidad es el mecanismo de defensa mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente, en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley, sustentando la razón de ser de esta figura en el principio de seguridad jurídica. Así, la caducidad, por lo general, atañe a situaciones cuya definición es considerada especialmente relevante por el ordenamiento jurídico y por ello, se supedita a plazos estrictos el ejercicio de los eventuales derechos y potestades vinculadas a dichas situaciones. En el caso de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, la caducidad está preestablecida por estos cuerpos legales conocidos con antelación al proceso de contratación por los sujetos de la relación contractual.

---

[4] **MONROY GALVEZ, Juan**. El proceso civil en un libro sobre prescripción y caducidad. En: Themis Nro. 10. Lima. Pág. 24-28.

[5] **CASTILLO FREYRE, Mario y SABROSO MINAYA, Rita.** El arbitraje en la contratación pública. Vol 7. Palestra Editores S A C. Lima. 2009, Pág. 88.

27. La caducidad supone la decadencia de derechos por su falta de ejercicio y la acción correspondiente, en el término establecido por la norma. La misma implica la pérdida de fuerza de un derecho por el transcurso del plazo para su ejercicio. La caducidad extingue el derecho de forma automática y es irrenunciable[6].

28. Al respecto, MONROY GÁLVEZ define la caducidad como:

> *"Aquella institución del derecho material referida a actos, instituciones o derechos, siendo en este último caso de uso más común e interesante para el proceso. Asimismo, agrega que se caracteriza porque se extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo. En ese sentido, si se ha interpuesto una demanda cuya pretensión está sustentada en un derecho que ha venido en caduco, entonces en estricto la pretensión no tiene fundamento jurídico, por lo que ya no puede ser intentada. Esta situación es tan categórica para el proceso que el Código Civil le concede al juez el derecho de declarar la caducidad y la consecuente improcedencia de la demanda si aparece del sólo examen de ésta al momento de su calificación inicial".*[7]

29. En tal sentido, la doctrina señala que en la caducidad se protege el interés general en una pronta certidumbre de la situación jurídica pendiente de modificación y, por ese motivo, la caducidad es automática; es decir, para que esta opere basta que el acto de ejercicio sea extemporáneo sin más[8].

30. ARIANO, en la misma línea, sostiene que la caducidad viene configurada por el Código Civil como la extinción de un derecho, cual efecto automático del mero transcurso del plazo legal[9]. En otras palabras, la autora afirma que el efecto extintivo se produce lo quiera o no quiera, se «favorece» de la extinción[10]. Asimismo, expresa que el plazo de caducidad solo puede ser establecido por ley, lo cual pone en evidencia que constituye una opción discrecional del legislador el someter o no las diversas situaciones jurídicas subjetivas a término[11].

31. Finalmente, MONROY manifiesta que el demandado que considere que el efecto letal del tiempo ha destruido el derecho que sustenta la pretensión dirigida en su contra, puede pedir la declaración de caducidad en sede de excepción[12]. Respecto a ello, JIMÉNEZ expresa que, de advertirse la caducidad, debe procederse a declararla, así como también deberá

---

[6] **MUÑOZ MACHADO, Santiago.** DICCIONARIO DEL ESPAÑOL JURÍDICO. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U., 2016. P 287.
[7] **MONROY GÁLVEZ, Juan.** El proceso civil en un libro sobre prescripción y caducidad. En: Themis N° 10. Lima. Pp.24 - 28.
[8] Ídem.
[9] **ARIANO DEHO, Eugenia.** «Reflexiones sobre la prescripción y la caducidad a los treinta años de vigencia del Código Civil». En: *Themis*. N° 66. Lima: Asociación Civil Themis – Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, p. 332.
[10] Ídem.
[11] Ibidem, p. 333.
[12] Ídem.

declararse fundada la excepción de caducidad si esta fuera propuesta[13].

32. Ahora bien, es importante conocer qué tipo de supuestos y cuáles son las consecuencias derivadas de la caducidad establecida en la LCE. Ello implica que, la caducidad solo se aplique sobre los conceptos que la norma ha establecido y que así se encuentren regulados.

33. Respecto a la caducidad en el arbitraje de contratación pública RODRIGUEZ ARDILES[14], refiere que la palabra caducidad se deduce como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. Igualmente, expresa que la norma legal subordina la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto plazo o bien permite una opción. Si esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o la opción.

34. Así, de acuerdo con la normativa de contrataciones del Estado aplicable a este arbitraje, los plazos de caducidad se definen en el artículo 45° de la LCE y los pertinentes del RLCE, con las cuales se procederá a analizar las controversias.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

35. La ENTIDAD ha deducido en su escrito de contestación de demanda una excepción de caducidad contra la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, mencionando que el demandante refiere que durante la ejecución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P se ha generado el derecho en su favor de solicitar la ampliación del plazo por el periodo de 60 días; invocando el derecho establecido en el artículo 140° del RLCE. Sin embargo, pretende inducir en error a Árbitro Único al omitir señalar el procedimiento de ampliación de plazo realizado ante la Entidad y el resultado obtenido.

36. Señala que, en su oportunidad, el CONTRATISTA realizó el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo ante la ENTIDAD; sin embargo, la ENTIDAD declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo del CONTRATISTA, en una primera oportunidad mediante la Carta N° 022-2023-MPH/15.19, notificada con fecha 21 de febrero del 2023; y, en una segunda oportunidad mediante la Carta N° 045-2023-MPH/15.19, notificada con fecha 30 de marzo del 2023.

37. Precisa que se debe tener en cuenta las fechas señaladas para computar los plazos de caducidad conforme a la normativa. Así, el primer párrafo del numeral 45.2 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, aplicable al presente caso, establece lo siguiente:

---

[13] **JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana.** «Apuntes sobre la caducidad y la seguridad jurídica». En: *Revista de Derecho Forseti*. Vol. 7. N° 10, Lima: Universidad del Pacífico, 2019, p. 47.

[14] **RODRIGUEZ ARDILES, Ricardo.** (2006) La caducidad del arbitraje en la Contratación con el Estado. Lima: Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico, Pág. 334.

"Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento".

38. Es decir, el plazo de 30 días hábiles dentro del cual se puede someter a solución de controversias es de caducidad, de modo que, se reputa consentida la decisión de la ENTIDAD respecto de la segunda pretensión principal del demandante, que pretende someter a arbitraje.

39. La ENTIDAD menciona que, ante la no aprobación de su solicitud de ampliación de plazo, el CONTRATISTA no inició procedimiento conciliatorio ni arbitral dentro de los plazos establecidos por lo cual, al haber dejado pasar los plazos, se evidencia que el consultor consintió los pronunciamientos de la ENTIDAD, que declararon improcedentes las solicitudes de ampliación de plazo. Toda vez que, el plazo para someter a controversia la improcedencia declarada mediante la Carta N° 022-2023-MPH/15.19 venció en fecha 04 de abril del 2023; asimismo, el plazo para someter a controversia la improcedencia notificada con Carta N° 045-2023-MPH/15.19 venció el 11 de mayo del 2023, habiendo quedado firmes.

40. Sin embargo, el demandante pretende someter a arbitraje la controversia referida a la aprobación de una ampliación de plazo que en oportunidad fue denegada por la ENTIDAD, luego de más de 03 meses de haber caducado el plazo para hacerlo, conforme se evidencia del sello de recepción del Centro de Arbitraje ACNAD, en el escrito de solicitud arbitral por el CONTRATISTA, que registra como fecha de inicio del presente proceso arbitral el 31 de agosto.

41. Consecuentemente, desde la fecha de la última notificación del pronunciamiento de la ENTIDAD sobre la ampliación de plazo que el demandante pretende (en la segunda pretensión principal de la demanda) hasta la fecha de registro de su escrito de solicitud de arbitraje (31-08-2023) han transcurrido más de 100 días hábiles; habiendo caducado su derecho de someter la referida controversia a Arbitraje.

42. Por estos motivos, solicita que se declare fundada la Excepción de Caducidad deducida.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

43. El CONTRATISTA señala que la ENTIDAD a mal interpretado su Segunda Pretensión Principal, pues en realidad con ella no pretende que el Árbitro Único ordene la ampliación de plazo; por el contrario, pretende que este emita una decisión (laudo) declarativo de derecho (más no constitutivo) o de condena.

44. Señala que, si bien se puede pensar — erróneamente— que el CONTRATISTA busca la aprobación de un plazo adicional mediante una decisión u orden arbitral; lo cierto es que se busca que el Árbitro Único reconozca que durante la ejecución del contrato se ha generado el derecho del CONTRATISTA a la ampliación del plazo.

45. Por tanto, solicita que se declare infundada la Excepción de Caducidad planteada por su contraparte.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

46. El Árbitro Único ha procedido a revisar detenidamente los argumentos de las partes con relación a la excepción de caducidad planteada por la ENTIDAD, y en aplicación de la normativa de contrataciones con el Estado aplicable: Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE), modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento (en adelante RLCE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 065-2017-EF.

47. Sobre la excepción procesal, se debe mencionar que esta tiene como objeto denunciar la existencia de un vicio en la relación procesal que impide emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo.

48. En tal sentido, la caducidad es definida como el instrumento mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente, en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o por la voluntad de los particulares[15]. La caducidad es pues un instituto que produce el efecto de extinguir el derecho y la acción correspondiente por el mero transcurso del tiempo. Su finalidad es definir o resolver una situación jurídica mediante un plazo prefijado por ley.

49. En efecto, la caducidad conlleva la extinción de una situación jurídica que se presenta en todos los casos en que la ley así lo es expresa, como consecuencia del transcurso del plazo correspondiente a una actividad omitida. Mediante la caducidad se busca mantener la seguridad jurídica velando por el interés colectivo.

50. La LCE establece en su artículo 45° los plazos a los que deben ajustarse las partes para someter sus controversias a conciliación o arbitraje. La finalidad de la caducidad es evitar que la existencia de controversias pendientes en materia de contrataciones del Estado sujete o impida indefinidamente la ejecución, culminación, terminación o liquidación de un contrato del Estado[16].

---

[15] **Osterling Parodi, F., & Castillo Freyre, M.** (2004). Todo Prescribe o Caduca, a menos que la Ley señale lo contrario. *Derecho & Sociedad*, (23), 267-274.

[16] Fundamento 120. de la Resolución N° 5 de la Corte Superior de Justicia de Lima No. 00090- 2021-0-1817- SP-CO-01.

51. De ese modo, LCE busca evitar que el sometimiento a un medio de solución de controversias quede indefinidamente abierto, de manera que la situación jurídica en controversia subsista sin haber sido sometida a una definición o resolución por los medios que se reconocen en la misma LCE.[17]

52. Así, la LCE impone que el ejercicio de someter una controversia a un medio de solución de controversias se haga dentro del plazo de caducidad, bajo pena de su extinción. El interés jurídico protegido no es estrictamente individual sino un interés general, que es la pronta certidumbre de una situación jurídica que debe despejarse para que la contratación del Estado se ejecute, desarrolle, culmine, termine o liquide de manera no indefinida en el tiempo.

53. En el presente arbitraje se analizan controversias surgidas durante la ejecución del Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P derivado del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 16-2018-MPH/CS.

54. La demanda arbitral presentada por el CONTRATISTA contiene la siguiente Segunda Pretensión Principal:

"*Segunda Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que, durante la ejecución contractual, se ha generado en favor de SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días.*"

55. Corresponde precisar que la controversia materia del presente pronunciamiento radica en analizar si el CONTRATISTA tiene como objetivo que se le otorgue la ampliación de plazo ya rechazada por la Entidad o es otra su pretensión, según lo plasmado expresamente del texto de la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral.

56. El Árbitro Único advierte que la ENTIDAD sustenta su excepción de caducidad en que, en su opinión, el CONTRATISTA pretendería someter a arbitraje la controversia referida a la aprobación de una ampliación de plazo que en oportunidad fue denegada por la ENTIDAD, luego de más de 03 meses de haber caducado el plazo para hacerlo, y siendo que el plazo para llevar a controversia ya habría vencido, la pretensión del Contratista ya habría caducado.

57. En ese sentido, corresponde al Árbitro Único analizar si la caducidad deducida por la Entidad es aplicable a la Segunda Pretensión Principal de la demanda, en base a lo que establece la normativa de contrataciones.

58. Así, tenemos que el artículo 45° de la LCE establece lo siguiente:

[17] Fundamento 121. de la Resolución N.° 5 de la Corte Superior de Justicia de Lima No. 00090- 2021-0-1817-SP-CO-01.

"Artículo 45º LCE - Medios de solución de controversias de la ejecución contractual
45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje AdHoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
(…)
***45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a** nulidad de contrato, resolución de contrato, **ampliación de plazo contractual**, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, **se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento**.*
45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.
(…)
45.9 Todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad.
45.10 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente norma y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.
45.11 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente norma y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.
(…).
(Énfasis agregado)

59. En ese sentido, se aprecia que la Segunda Pretensión Principal de la demanda se refiere literalmente a determinar si "*se ha generado en favor de SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO el derecho a la ampliación de plazo por el término de 60 días*", no a ordenar que se le otorgue dicha ampliación de plazo contractual, cuya denegatoria emitida por la ENTIDAD ya ha quedado consentida, como el mismo CONTRATISTA habría reconocido al asegurar que no busca la aprobación de un plazo adicional.

60. En ese sentido, si bien la normativa de contratación pública aplicable al presente caso establece un plazo de caducidad de treinta (30) días hábiles para activar el mecanismo de resolución de controversias y discutir las discrepancias referidas específicamente al otorgamiento de una Ampliación de Plazo contractual, para este Árbitro Único, en el presente caso no hay mayor discusión entre las partes respecto que la ENTIDAD rechazó la solicitud de Ampliación de Plazo presentada por el CONTRATISTA y esto no fue llevado a conciliación o arbitraje dentro del plazo de caducidad, por lo cual la denegatoria quedó consentida.

61. Asimismo, de los argumentos del CONTRATISTA este Árbitro Único entiende que con su Segunda Pretensión de la demanda arbitral, este pretende que se analice los hechos del caso a fin de determinar si de ellos se concluye que el incumplimiento de sus obligaciones se encuentra justificado y por tanto, se habría generado el derecho a su favor respecto de la ampliación de plazo por motivos de fuerza mayor, aunque esta ampliación de plazo ya no podría ser otorgada por la ENTIDAD ni ordenada por el Árbitro Único, al haber quedado consentida su denegatoria efectuada por la ENTIDAD.

62. Cabe mencionar que la ENTIDAD ha negado que al CONTRATISTA le corresponda estos derechos reclamados ya que su incumplimiento contractual no se encontraría justificado, lo cual debe ser analizado posteriormente.

63. De este modo, se aprecia que la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral formulada por el CONTRATISTA debe ser analizada en el fondo (sin que esto refiera un adelanto de la opinión final del árbitro); razón por la cual, corresponde declarar INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por la ENTIDAD y continuar con el proceso arbitral, subsistiendo esta pretensión dentro del petitorio de la demanda arbitral.

VI. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DEDUCIDA POR LA ENTIDAD CONTRA LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL. -

64. El Árbitro Único procede a analizar esta excepción recordando que, la doctrina define la **competencia** como la aptitud que tiene un juzgador para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional. Dicha aptitud está definida en virtud de determinados ámbitos que la ley se encarga de establecer. De esta forma, la competencia es un presupuesto de validez de la relación jurídica procesal. Como lógica consecuencia de lo anterior, todo acto realizado por un juzgador incompetente será nulo[18]. Asimismo, las reglas que rigen la competencia actúan la garantía constitucional del juzgador natural entendida ésta como el derecho que tienen las partes a que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica sean resueltos por un tercero imparcial e independiente predeterminado por ley; derecho que, además, integra el contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esa predeterminación legal que forma parte del contenido de la garantía al Juez natural se expresa y actúa a través de la competencia.

65. En el Código Procesal Civil Peruano, la incompetencia y sus efectos están contemplados en los artículos 35º y 36º, mientras que la excepción de incompetencia está contemplada en el artículo 446º el mismo cuerpo normativo, y es un mecanismo que utiliza en este caso el demandado con el propósito de denunciar la existencia de una relación jurídica procesal inadecuadamente estructurada, debido a la deficiencia o inexistencia de un presupuesto procesal, como la competencia, con el fin de que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para conocer el fondo de la controversia.

66. En el ámbito arbitral, CASTILLO FREYRE opina que a través de la **excepción de incompetencia** se denuncian los vicios en la competencia del árbitro, siendo procedente cuando se interpone la demanda por controversias que no pueden ser sometidas a arbitraje o que no han sido debidamente iniciadas de acuerdo con la normativa legal respectiva. La excepción de

[18] **PRIORI POSADA, Giovanni.** "La Competencia en el Proceso Civil Peruano". Revista Derecho y Sociedad. Lima, 2004. Pág. 38.

incompetencia procede si de oficio o a pedido de parte, se tramita el proceso ante el árbitro al que el emplazado considera como incompetente por alguno de los factores que determinan su propia competencia, a saber: por razón de materia u otros con respaldo de ley[19].

67. CANTUARIAS y ARAMBURÚ[20], señalan que en materia arbitral la doctrina contempla que deberán ser los propios árbitros quienes determinen, si son competentes o no para resolver la controversia o, lo que es lo mismo, si el convenio arbitral —que es autónomo al contrato principal— sufre de algún vicio que lo invalide. Esta competencia de los árbitros de resolver acerca de su propia competencia es conocida comúnmente como *kompetenz-kompetenz* y se encuentra expresamente contemplada en un sinnúmero de tratados y leyes sobre la materia, incluyendo la ley peruana.

68. En el mismo sentido, GONZALEZ DE COSSÍO[21] menciona que el principio *kompetenz- kompetenz* es uno de los pilares del arbitraje y establece que el juez de la jurisdicción del árbitro es el árbitro mismo. Por ende, cualquier cuestionamiento jurisdiccional debe ser dirigido al árbitro, no a un juez. El principio existe y se explica como resultado de la consecuencia que tendría la opción, si no fuera el árbitro quien decide el resultado sería que para arbitrar es necesario litigar: una ironía si se recuerda que la esencia de la voluntad de las partes al pactar el arbitraje es no litigar.

69. En tal sentido, como consecuencia de la autonomía propia de la función arbitral reconocido por el principio *kompetenz-kompetenz*, el Tribunal Arbitral es el único competente para resolver o decidir acerca de su propia competencia para conocer la materia controvertida puesta a su conocimiento, lo cual en la jurisprudencia nacional encuentra amparo en lo precisado por el Tribunal Constitucional mediante Exp. Nº 6167-2005-PHC/TC:

> *"Es por tal motivo que **este Tribunal considera conveniente reiterar la plena vigencia del principio de la "kompetenz-kompetenz"** previsto en el artículo 390 de la Ley General de Arbitraje - Ley N.O 26572- , **que faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia**, y en el artículo 44° del referido cuerpo legal, que **garantiza la competencia de los árbitros para conocer y resolver, en todo momento, las cuestiones controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral, incluida las pretensiones vinculadas a la validez y eficacia del convenio**. Este Colegiado resalta la suma importancia práctica que reviste dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los árbitros sobre determinada controversia, pretenda convocar la participación de jueces ordinarios, mediante la*

[19] **CASTILLO FREYRE, Mario – SABROSO MINAYA, Rita.** "El Arbitraje en la Contratación Pública". Editorial Palestra. Pág 132.
[20] **CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURÚ YZAGA, Manuel Diego.** "El arbitraje en el Perú: desarrollo actual y perspectivas futuras". Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Lima, 1994. Pág. 226.
[21] **GONZALEZ DE COSSÍO, Francisco.** "Arbitraje". Editorial Porrúa. México, 2018. Pág 64.

interposición de cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la disputa al terreno judicial".

70. A mayor abundamiento, CASTILLO FREYRE[22] precisa que la mencionada autonomía de la función arbitral se encuentra íntimamente relacionada a la no interferencia de los tribunales ordinarios respecto de la competencia del fuero arbitral de acuerdo al artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por cuanto, de acuerdo a la ley peruana, la competencia del Tribunal Arbitral no puede ser discutida en otro fuero que no sea el propio fuero arbitral.

71. Así, es conveniente resalar que el inciso 1 del artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, detalla que:

"***Art. 41. Competencia para decidir la competencia del Tribunal Arbitral***
El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia*, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o* ***cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia****. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales*". (Énfasis agregado)

72. Del mismo modo, la misma ley en su Artículo 3°.3 - Principios y derechos de la función arbitral, establece que el tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. Menciona también que los árbitros con competentes para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas[23].

73. Asimismo, establece que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales[24].

---

[22] **CASTILLO FREYRE, Mario**. "Principios y derechos de la función arbitral". LEX N° 15 - AÑO XIII - 2015. Pág. 11.
[23] Ley Nro. 1071 – Ley de Arbitraje. Artículo 40°.- Competencia del tribunal arbitral.
[24] Ley Nro. 1071 – Ley de Arbitraje. Artículo 41°.- Competencia para decidir la competencia del tribunal

74. Seguidamente, en el inciso 4 del mismo artículo la ley establece que salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión sólo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo. Por otro lado, de acuerdo al inciso 5, si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se declarará incompetente y ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

75. La ENTIDAD ha deducido en su escrito de contestación de demanda una Excepción de Incompetencia contra la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral, argumentando que, según el CONTRATISTA una de las observaciones planteadas por la Entidad a través del Informe N° 138-2022-LMYM, sería la presentación de un estudio social de acuerdo al formato 3-A de la Guía de Componentes Social y el documento de sostenibilidad de acuerdo al formato 3-A de la Guía del Componente Social; y, la presentación de informe técnico de geodesia que contiene georreferenciación (mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto) con certificado de puntos geodésicos certificados por el IGN.

76. Señala que, por este motivo, el CONTRATISTA alega que dichos estudios no serían parte de sus obligaciones, por lo tanto, serían obligaciones adicionales que "*deben ser agregados mediante una modificación convencional al contrato*", materializados en una adenda.

77. La ENTIDAD sostiene que esta pretensión deviene en ilegal; toda vez que, el artículo 139.1 del RLCE aplicable, aprobado por Decreto Supremo N° 315-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, prescribe lo siguiente:

> "*Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto de contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes*".

78. Es decir, lo que es posible determinar por acuerdo de las partes son los costos de los adicionales, previamente aprobados mediante Resolución (acto

arbitral.

administrativo) del Titular de la Entidad; más no la aprobación de ejecución de prestaciones adicionales.

79. Así, conforme al planteamiento del consultor, su pretensión no es la determinación de los costos de adicionales por acuerdo de las partes; si no una "modificación convencional al contrato", es decir, la aprobación de un presupuesto adicional para el cumplimiento de las supuestas obligaciones que no habría asumido al contratar.

80. Sin embargo, de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado, es atribución exclusiva y excluyente de la Entidad aprobar el presupuesto adicional a través de una resolución previa emitida por el Titular, sin que exista mecanismo alguno que el contratista ejerza para constreñir; es decir, no es parte de las obligaciones que la Entidad asume a través del contrato, y mucho menos es pasible de incorporación al contrato mediante una "modificación convencional".

81. Consecuentemente, al ser la aprobación del presupuesto adicional una atribución exclusiva de la ENTIDAD, la misma no puede ser sometida a arbitraje, de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable, que rescribe lo siguiente:

> *"La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas".*

82. Por tanto, para la ENTIDAD el Árbitro Único del presente proceso arbitral es incompetente para conocer y resolver lo peticionado por el demandante, en la Tercera Pretensión Principal de su demanda por lo que solicita que se declare fundada la Excepción de Incompetencia deducida.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

83. El CONTRATISTA señala que lo que pretende no es que el Árbitro Único ordene a la ENTIDAD el reconocimiento de una prestación adicional, ni mucho menos que se ordene la realización de una adenda o el otorgamiento de un presupuesto adicional; por el contrario, se pretende que el Tribunal Arbitral Unipersonal emita una decisión (laudo) declarativo de derecho (más no constitutivo) o de condena.

84. Por esta misma razón, la ENTIDAD expone que la realización de una adenda es facultad exclusiva de las partes y tiene razón. Sin embargo, el CONTRATISTA nunca ha solicitado que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD la celebración de una adenda.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

85. El Árbitro Único ha analizado las posiciones de ambas partes, así como los

medios probatorios que las sustentan y procede a emitir su opinión teniendo en consideración que, a través de la excepción de incompetencia la ENTIDAD denuncia que el árbitro no es competente para conocer la causa por existir vicios que se lo impiden, puesto que el demandante estaría pretendiendo que se pronuncie sobre una pretensión que no puede ser sometida a arbitraje según se establece en la norma aplicable.

86. Frente a esta controversia el Árbitro Único tiene en cuenta que, como consecuencia de la autonomía propia de la función arbitral reconocido por el principio *kompetenz-kompetenz*, el Tribunal Arbitral es el único competente para resolver o decidir acerca de su propia competencia para conocer la materia controvertida puesta a su conocimiento, lo cual se encuentra reconocido en la jurisprudencia nacional, tal como se ha precisado en los considerandos anteriores.

87. Así también, considera oportuno mencionar que uno de los límites que un Tribunal Arbitral posee para conocer una determinada controversia está relacionada con la *arbitrabilidad* o no que posee la materia, así como la posibilidad de que las partes sometan sus controversias a arbitraje.

88. Si bien el arbitraje es un proceso privado, determinadas controversias no pueden ser resueltas en el arbitraje por no encontrarse incluidas en los alcances del pacto arbitral o encontrarse restringidas legalmente. Para ello, la noción de arbitrabilidad define, teniendo en cuenta el carácter limitado de la jurisdicción arbitral, qué cuestiones son susceptibles de ser desplazadas hacia los árbitros y quiénes están legalmente habilitados para hacerlo.

89. Al respecto, la arbitrabilidad es una cualidad de lo que es arbitrable, lo que significa "que es susceptible de ser arbitrado", término aplicable a las materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad subjetiva)[25]. Siguiendo lo señalado por CAIVANO, la arbitrabilidad objetiva constituye, en sustancia, la condición de una disputa que la hace susceptible de ser sometida a decisión de los árbitros[26].

90. La demanda arbitral presentada por el CONTRATISTA contiene la siguiente Tercera Pretensión Principal:

> *"Tercera Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare que los estudios de (i) Georreferencia de 04 puntos Geodésicos con Certificación IGN y (ii) Estudio Social, corresponden a obligaciones adicionales al Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P."*

91. Para el presente caso se debe aplicar lo establecido en el LCE en cuyo

[25] **JARROSSON, Charles.** «L'arbitrabilité: présentation méthodologique», Revue de jurisprudence commerciale, enero 1996, p. 1. El autor aclara que, en su opinión, la única y verdadera arbitrabilidad es la objetiva (es la aptitud de un litigio de formar parte del objeto de un arbitraje) y que la arbitrabilidad «subjetiva» es un abuso del lenguaje.

[26] **CAIVANO, Roque J.** «Arbitrabilidad y Orden Público». En: *Revista Foro Jurídico N° 12 – Foro Académico*. Lima: PUCP, 2013, P. 64.

artículo se menciona:

"Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual *(…)* *45.4 La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas**. Las pretensiones referidas a** enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones **o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente norma o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial**. Todo pacto en contrario es nulo. (…)"* (Énfasis agregado)

92. Así la norma establece específicamente en el Numeral 45.4 de su artículo 45° que no pueden ser sometidas a los métodos alternativos de resolución de disputas - conciliación, arbitraje o Junta de Resolución de Disputas - las siguientes pretensiones:

- ✓ *La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales.*
- ✓ *Enriquecimiento sin causa o indebido.*
- ✓ *Pago de indemnizaciones*
- ✓ ***Cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda.***

93. En el presente caso, tenemos que el CONTRATISTA solicitó a la ENTIDAD la aprobación de la Prestación Adicional N° 1, la cual fue denegada mediante Carta Notarial N° 087-2021-GM-MPH-A/12 de fecha 18.05.2021.

CARTA NOTARIAL

Ayacucho 18 de mayo del 2021

CARTA NOTARIAL N° 087 - 2021-GM-MPH-A/12

CARGO

SEÑOR:
CHOCCECHANCA CUADRO SERGIO AUGUSTO
Asoc. Aprovisa Mz. "N" lote 03, San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

NOTARIA MENDOZA AUCASIME
18 MAY 2021
RECIBIDO
Hora: Firma:

ASUNTO ***: COMUNICO IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 Y ADICIONAL N° 01 Y REQUIERO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.***

REF. ***: CONTRATO N° 032-2018-MPH/GM-P; (ADJ. SIMPLIF. 016-2018-MPH/CS-2).***

****

Por medio de la presente carta que va por conducto notarial, tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo, al mismo comunicarle que en atención a la Carta N° 07-2020-SACHC, con asunto: solicito adenda N° 01 al contrato, computo de plazo y reconocimiento de adicionales del proyecto *"Creación del servicio de provisión de agua para riego en zonas rurales en el centro poblado de Huascahura, Ayacucho – Huamanga - Ayacucho"*; comunicarle que **ES IMPROCEDENTE SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 Y ADICIONAL N° 01**, peticionada con Carta N° 07-2020-SACHC, por no contar con sustento técnico; cabe indicar que las bases y términos de referencia, han contemplado que los estudios, también comprendían a otros planos según el tipo de proyecto de envergadura" y "otros estudios que demande el proyecto para su viabilidad según la complejidad de la envergadura"; con los cuales el CONSULTOR estaba obligado a cumplir con las condiciones establecidas en el contrato.

94. Que, el CONTRATISTA argumenta que no pretende que el Árbitro Único ordene a la ENTIDAD el reconocimiento de una prestación adicional, ni que se ordene la realización de una adenda o el otorgamiento de un presupuesto adicional; sino que declare que los estudios de (i) Georreferencia de 04 puntos Geodésicos con Certificación IGN y (ii) Estudio Social, corresponden a obligaciones adicionales al Contrato N° 032-2018-MPH/GM-P.

95. Sin embargo, en el presente caso ya que existe un pronunciamiento expreso de la ENTIDAD respecto a que estos estudios no corresponden obligaciones adicionales al Contrato, por lo que en aplicación de lo establecido en el Numeral 45.4 del artículo 45° del RLCE, esta pretensión no es arbitrable pues en opinión de este Árbitro Único, se deriva u origina en la falta de aprobación de prestaciones adicionales por parte de la Entidad, lo cual la restringe de ser analizada en el fondo.

96. Por consiguiente, debe declararse Fundada la Excepción de Incompetencia

planteada por la ENTIDAD con relación a la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral, y continuar con el proceso arbitral prescindiendo de esta pretensión.

VII. PARTE RESOLUTIVA - FALLO

El Árbitro Único deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43º de la Ley de Arbitraje y, que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo Parcial.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Reglamento de Arbitraje del Centro y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal, este Árbitro Único en DERECHO resuelve:

PRIMERA: Declarar **INFUNDADA** la Excepción de Caducidad interpuesta por la ENTIDAD con relación a la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos expuestos en la presente decisión. En consecuencia, corresponde que se continúe con el presente arbitraje y que el Árbitro Único emita pronunciamiento respecto al fondo de dicha pretensión en el laudo arbitral final.

SEGUNDA: Declarar **FUNDADA** la Excepción de Incompetencia interpuesta por la ENTIDAD con relación a la Tercera Pretensión Principal, por los fundamentos expuestos en la presente decisión. En consecuencia, corresponde que prescinda de dicha pretensión y se continúe con el presente arbitraje.

TERCERA: Disponer que la presente decisión sea registrada en el SEACE.

Notifíquese a las partes.

CARLOS CHRISTIAN GONZALES CABELLO
Árbitro Único